



Andreas Kvingedal

Saksfremlegg til klageorganet i TBRT vedrørende Fjordgata 30 - 5001/401/149

Forslag til vedtak

Klage datert 18.06.2026 tas ikke til følge. Innkreving av tvangsmulkt, datert 19.03, 17.04 og 03.06.2026 opprettholdes.

Saken gjelder

Saken gjelder klage på innkreving av tvangsmulkt. Klager er eier av eiendommen Fjordgata 30 i Trondheim kommune, Kodeworks Eiendom AS (org. nr. 920 478 506). Klager mener at innkrevingen av tvangsmulkt er uberettiget.

Pr. dato er det innkrevd tvangsmulkt ved tre anledninger:

19.03.2026, for perioden 01.03 - 18.03.2026: kr. 36 000

17.04.2026, for perioden 19.03 - 14.04.2026: kr. 54 000

03.06.2026, for perioden 15.04 - 26.05.2026: kr. 94 000

Bakgrunn

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) gjennomførte 11.01.2024 et tilsyn på eiendommen Fjordgata 30. Formålet med tilsynet var å vurdere om branntekniske krav til byggverket var ivaretatt.

Under tilsynet ble det avdekket at det ikke var dokumentert at kravene i forskrift om brannforebygging §§ 4, 5, 8 og 9 var ivaretatt.

I tilsynsrapporten ble det påpekt at Fjordgata 30 er en eldre trebrygge med sikkerhetsnivå som er lavere enn hva som anses som akseptabelt i dag. Nåværende sikringstiltak i bygget er ikke tilstrekkelige for å hindre at brann får uakseptabelt stor konsekvens. Dette er særlig alvorlig med tanke på at bygningen har kulturhistorisk verdi og inngår i bryggerekka i Trondheim.

For en nærmere beskrivelse av avvikene, vises til tilsynsrapporten av 24.01.2024, som ligger vedlagt saksfremlegget.

I perioden etter oversendelsen av tilsynsrapporten var det kommunikasjon mellom TBRT og eier knyttet til lukking av avviket. Korrespondansen viste at avvikene ikke var lukket.

På bakgrunn av tilsynsrapporten ble det med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 gitt pålegg om at avvikene i tilsynsrapporten måtte lukkes i sin helhet. Pålegget er datert 08.11.2024. I pålegget ble det satt en frist for oppfyllelse av pålegget til 01.05.2025. Pålegget er lagt ved som vedlegg.

Også etter at pålegg ble utstedt, var det omfattende korrespondanse mellom partene, uten at eier kunne dokumentere at avvikene var lukket. Som følge av at eier til tross for gjentatte oppfordringer ikke etterkom pålegget, og mulige konsekvenser dette kunne medføre, ble vedtak om løpende tvangsmulkt på kr. 2 000,- pr. dag fattet den 07.05.2025.

Vedtaket om tvangsmulkt ble påklaget av Kodeworks Eiendom AS. Klageorganet i TBRT behandlet 30.09.2025 klage på tvangsmulkten. Klageorganet fant ikke å ta klagen til følge.

Pålegg ble fortsatt ikke dokumentert etterkommet, og tvangsmulkt ble innkrevd. Tvangsmulkt er så langt innkrevd ved tre anledninger.

TBRT kan fortsatt ikke se å ha mottatt dokumentasjon på at alle pålagte brannsikkerhetstiltak er gjennomført og brannsikkerheten ivaretatt. Pålegg datert 08.11.2024 er pr. dato ikke dokumentert rettet.

Klagen

Klagen er datert 18.06.2026. I henhold til forvaltningsloven § 29 er fristen for å klage tre uker fra det tidspunkt underretning om klagen er kommet frem til vedkommende part.

Klagen på tredje gangs innkreving er innenfor klagefristen, jf. forvaltningsloven § 29. TBRT har tidligere, i vedtak av 26.06.2026, gitt oppreisning for klagefristen når det gjelder første og andre gangs innkreving, jf. forvaltningsloven § 31.

TBRT besluttet i samme vedtak å etterkomme klagers anmodning om utsatt iverksetting av innkrevingen, jf. forvaltningsloven § 42.

Pr. dato er det innkrevet tvangsmulkt ved tre anledninger:

19.03.2026, for perioden 01.03 - 18.03.2026: kr. 36 000

17.04.2026, for perioden 19.03 - 14.04.2026: kr. 54 000

03.06.2026, for perioden 15.04 - 26.05.2026: kr. 94 000

Klagen gjelder alle tre innkrevinger av tvangsmulkt, på totalt kr. 184 000. I dette saksfremlegget vil altså klage på ileggelse av første, andre og tredje gangs innkreving være gjenstand for klagebehandling.

For det nærmere innhold av klagen, vises til brann- og redningssjefens vurderinger nedenfor, samt klagen i sin helhet, som følger som vedlegg.

Brann- og redningssjefens vurdering

Gjenstand for klagebehandling er kun selve ileggelsen av tvangsmulkten.

Det er kun «forhold knyttet til ileggelsen» som er gjenstand for den særskilte klageretten. Med dette siktes det til de forholdene forvaltningen må ta stilling til for å konstatere om betingelsene for å ilegge tvangsmulkten er oppfylt. I det foreliggende tilfellet er vurderingen hvorvidt TBRT sitt pålegg av 08.11.2024, er gjennomført som fastsatt i pålegget, samt vedtaket om tvangsmulkt av 07.05.2025.

Klageretten gjelder for eksempel ikke spørsmålet om det var hensiktsmessig å treffe vedtak om tvangsmulkt i første omgang. Det er et spørsmål som allerede er avgjort ved klageutvalgets behandling av klagen på vedtak om tvangsmulkt, den 30.09.2025.

Klagers anførsler er i det følgende gjengitt i bilder med svart ramme. Brann- og redningssjefens kommentarer til klagers anførsler er gjengitt etter hvert enkelt bilde.

4.1 Rammesøknad er levert – prosjektet er reelt og i gang

Rammesøknad for ombygging av Fjordgata 30 til minilager ble levert til Plan og Bygg, Trondheim kommune, den **12. mai 2026**. Dette er det mest tungtveiende argumentet for at tvangsmulkten ikke bør innkreves for perioden som dekkes av de tre ileggelsene.

Rammesøknaden er utarbeidet av HRP AS og SAHAA arkitekter, basert på et brannkonsept som sikrer tilfredsstillende brannsikkerhet i ferdig bygg, inkludert fullsprinklet bygg inndelt i fire brannceller. Søknaden er basert på langvarig og dokumentert dialog med Plan og Bygg og Byantikvaren, og behandles uten forventede overraskelser.

Innkrevingen av tvangsmulkt treffer en periode der det ikke var passivitet fra eiers side, men intensivt arbeid med å ferdigstille og levere den søknaden som er forutsetningen for lovlig gjennomføring av brannsikringen TBRT krever.

I vedtak om tvangsmulkt, datert 07.05.2025, er det vist til pålegg datert 08.11.2024, jf. tilsynsrapport datert 11.01.2024.

Av ovennevnte fremgår at en søknad om tillatelse til byggesakskontoret kun er en del av hva som er nødvendig for å utbedre avvikene. Brann- og redningssjefen vil for øvrig vise til at søknaden ble inngitt først 12.05.2026, det vil si etter at to av de tre innkrevingene var foretatt.

4.2 Faktafeil i 3. gangs innkreving

I 3. gangs innkreving (sak 24/1007-52) skriver TBRT: «Dere varslet oss den **11.05.2025** om at vi snart ville få tilsendt kopi av søknad om rammetillatelse, men dette har vi fortsatt ikke mottatt.»

Årstallet er feil. Varselet ble gitt **11. mai 2026** – dagen før rammesøknaden ble levert. TBRT har skrevet 2025 i stedet for 2026. Konsekvensen av denne feilen er at innkrevingen fremstiller KodeWorks Eiendom AS som et selskap som ga tomme løfter om en rammesøknad for over ett år siden, når realiteten er at søknaden ble levert dagen etter varselet. Faktafeil i vedtakets grunnlag er en saksbehandlingsfeil, jf. forvaltningsloven §§ 17 og 41.

Brann- og redningssjefen kan ikke se at anførselen har relevans for innkrevingen av tvangsmulkt. Feilen har ikke virket inn på resultatet av saksbehandlingen, altså innkrevingen av tvangsmulkt.

4.3 Sprinklerinstallasjon er rettslig umulig uten byggetillatelse og Byantikvarens godkjenning

Fjordgata 30 er klassifisert som **verneklasse B** i Trondheim kommunes arealplan. Dette innebærer at inngrep i bygningskroppen – herunder gjennomføring av sprinklerrør gjennom originale trekonstruksjoner, bjelkelag og vegger – er søknadspliktige tiltak som krever:

1. Rammetillatelse og igangsettingstillatelse fra Plan og Bygg, jf. plan- og bygningsloven §§ 29-4 og 31-2
2. Byantikvarens faglige godkjenning, ettersom Byantikvaren er obligatorisk høringsinstans for verneklasse B-bygg

Byantikvaren har gitt 500 000 kr i tilskudd til rehabiliteringsprosjektet og er en aktiv støttespiller. Godkjenning av konkrete inngrep i bygningskroppen må likevel behandles som del av den samlede byggesaken.

TBRT har i sine vedtak ikke drøftet dette rettslige forholdet. I stedet har TBRT konsekvent lagt til grunn at sprinklerinstallasjon kan gjennomføres umiddelbart og uavhengig av pågående byggesaksbehandling. Dette er feil. KodeWorks Eiendom AS kan ikke etterkomme TBRTs pålegg uten å bryte plan- og bygningslovens krav om byggetillatelse. TBRT setter eier i en umulig situasjon der to offentlige myndigheters krav ikke kan etterleves simultant.

Brann- og redningssjefen vil vise til at klager har hatt svært lang tid på etterkomme innholdet i pålegget av 08.11.2024. Siden tilsynet ble avholdt 11.01.2024, har det gått nærmere to og et halvt år, uten at nødvendig byggesøknad ble sendt til kommunen.

4.4 Alternativ risikobasert tilnærming er ikke vurdert

Forskrift om brannforebygging § 6 åpner eksplisitt for at eiere av eldre byggverk, der full etterlevelse av moderne tekniske krav ikke er mulig, kan dokumentere tilfredsstillende sikkerhetsnivå gjennom kompenserende risikoreduserende tiltak. Fjordgata 30 er et bygg fra 1857 i verneklasse B der full TEK17-etterlevelse ikke er mulig uten å skade de antikvariske verdiene.

TBRTs vedtak om tvangsmulkt og samtlige innkrevinger er fattet uten at det fremgår at § 6 har vært drøftet. KodeWorks Eiendom AS har levert brannsikringsplan for byggefasen utarbeidet av HRP, og det foreligger brannkonsept for ferdig bygg. Dette er dokumentert risikobasert tilnærming som TBRT plikter å vurdere konkret.

Brann- og redningssjefen kan ikke se at anførselen er relevant for vurderingen av innkrevingen. TBRT har fortløpende vurdert all dokumentasjon klager har inngitt i saken. Tiltakene klager har presentert, har ikke vært vurdert som tilstrekkelige for å etterkomme innholdet av pålegget av 08.11.2024.

4.5 Tvangsmulkten er uforholdsmessig og kan hindre brannsikkerhetsoppgraderingen

Tvangsmulkt er et pressmiddel for å fremtvinge etterlevelse, ikke en straff. Forholdsmessighetsprinsippet, som er bindende for all norsk forvaltning, krever at inngrepet ikke er mer tyngende enn nødvendig for å oppnå formålet.

En løpende mulkt på kr 2 000 per dag – kr 730 000 per år – treffer et prosjekt der:

- Eier aktivt rehabiliterer bygget med innvilgede offentlige tilskudd (Kulturminnefondet, Byantikvaren, Enova)
- Rammesøknad er levert og under behandling
- Alle avvik bortsett fra sprinkler er lukket og bekreftet av TBRT selv i saksfremlegget 16.09.2025
- Driften i bygget avvikles, med siste leietakere ut innen 01.07.2026

En tvangsmulkt i dette omfanget kan velte prosjektøkonomien og dermed hindre den brannsikkerhetsoppgraderingen TBRT selv krever. Det er et paradoksalt og urimelig resultat som ikke kan ha vært tilsiktet av lovgiver, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 39.

Dette er også et inngrep i eiendomsretten som for å være forholdsmessig må stå i rimelig forhold til det legitime formålet, jf. EMK tilleggsprotokoll 1 artikkel 1.

Brann- og redningssjefen vil bemerke at klagen gjelder selve innkrevingen av tvangsmulkten, ikke størrelsen på tvangsmulkten. Størrelsen på tvangsmulkten er allerede vurdert ved klagebehandlingen av vedtak om tvangsmulkt.

4.6 KodeWorks Eiendom AS har vært i aktiv og dokumentert dialog gjennom hele perioden

Tvangsmulktens formål – å forhindre at oppgraderingsprosessen stopper opp – er ikke relevant for den situasjon som faktisk har foreligget. KodeWorks Eiendom AS har gjennom hele perioden vært i aktiv og dokumentert dialog med TBRT:

- Statusmøter avholdt 28.04.2025 og 11.06.2026
- Statusbrev sendt 30.12.2025 og 27.02.2026
- Telefonsamtale 06.03.2026 og e-post 13.03.2026
- Uformelt varsel 11.05.2026 om at rammesøknad var klar
- Rammesøknad levert 12.05.2026

Det er ikke grunnlag for å behandle KodeWorks Eiendom AS som et selskap som ignorerer sine forpliktelser.

Brann- og redningssjefen vil vise til feil og mangler påpekt i tilsynsrapporten av 11.01.2024 og i senere korrespondanse, herunder pålegg av 08.11.2024 og vedtak om tvangsmulkt av 07.05.2025. Tvangsmulkt er gitt for å sikre oppfylling av pålegget. Så lenge klager ikke har evnet å lukke avvikene påpekt i pålegget, løper tvangsmulkten, og innkrevingen har av den grunn vært berettiget.

Konklusjon

Brann- og redningssjefen har gjennomgått den innsendte klagen og vurdert de momenter som klager kommer med. Etter brann- og redningssjefens oppfatning er det ikke grunnlag for å omgjøre vurderingen som ligger til grunn for innkrevingen av tvangsmulkt, datert 19.03, 17.04 og 03.06.2026.

Innkrevingen av første, andre og tredje gangs tvangsmulkt opprettholdes.

Med hilsen

Torbjørn Mæhlumsveen
brann- og redningssjef

Geir Jacobsen
juridisk rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Vedlegg

Klage på innkreving av tvangsmulkt- Fjordgata 30 - 5001/401/149
2026-06-11_referat_statusmote_tbrt
2026-06-18_tbrt_klage_innkrevinger_2026
Klage på innkreving av tvangsmulkt - Vedlegg 3 - Brannsikringsplan

Vedlegg

26122001 Vedlegg A
2612200 FG30 Notat brannsikring i gjennomføringsfasen
2612200 Sjekklister Fjordgata 30_RIBr_Sign
26122001 Fjordgata 30_Brannkonsept bkl3 TEK17_160226
Redegjørelse til TBRT
2612200_BRFjordgata 30 - minilager_FIN
Klage på innkreving av tvangsmulkt - Vedlegg 1 - Rammesøknad
Ansvarsrett signert 11022026
Ansvarsrett signert 09022026
Ansvarsrett signert 11052026
Kvittering for Nabovarsel
Ansvarsrett signert 11022026-2
Nabovarsel
E-1 - E-4_Fasade eksisterende
E-16 - E-22_Planer planlagt
E-9 - E-15_Planer-eksisterende
E-16 - E-22_Planer-planlagt
E-5 - E-8_Fasade planlagt
E-23 - E-24_Snitt eksisterende
E-25 - E-26_Snitt planlagt
F-02 Følgebrev
D-02 Situasjonsplan
B-01 Dispensasjonssøknad
F-06_Notat EI-kraft 10022026
F-04_Skred- og flomfare
F-05_Notat-VA-06022026
F-07_Notat-Ventilasjon 10022026
F-08 Notat_RiB 10022026
I-01_Uttalelse riksantikvaren graving
I-02_Tilgjengelig sløkkevann
F-01 Følgebrev_Nabovarsel
I-03 Fjordgata 30 - Byantikvarens tilbake melding til endring av godkjent rammesøknad
D-01 Situasjonskart
2. gangs innkreving av tvangsmulkt - perioden 19.03.2026 - 14.04.2026 - Fjordgata 30 - 5001/401/149
3. gangs innkreving av tvangsmulkt - perioden 15.04.2026 - 26.05.2026 - Fjordgata 30 - 5001/401/149
Vedtak om tvangsmulkt - Fjordgata 30 - 5001/401/149
Pålegg om brannsikring - Fjordgata 30 - 5001/401/149
Tilsynsrapport - Fjordgata 30 - 5001/401/149
Innkreving av tvangsmulkt for perioden 01.03.2026 - 18.03.2026 - Fjordgata 30 - 5001/401/149

Mottakere

Harald Fagervold
Mari Stene-Ry
Ola Skarsheim
Per Øystein Karlsen
Randi Eikevik